

개 선 사 항

1. 제 목 : 차량 운영 및 차량보조비 지급 지침에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇◇◇부

3. 내 용 : 우리 공단에서는 본사 및 각 소속기관에서 관리·운영하는 업무용 차량의 운영 등에 관한 사항을 규정함으로써 효율적인 차량 관리를 도모하기 위하여 「차량 운영 및 차량보조비 지급 지침」을 운영하고 있습니다.

가. 업무용 승용차 운영에 관한 사항

「법인세법 시행령」 제50조의2(업무용승용차 관련비용 등의 손금불산입 특례) 제4항 제1호에 따르면 해당 사업연도 전체 기간 동안 해당 법인의 임원 또는 사용인이 직접 운전한 경우 또는 계약에 따라 타인이 해당 법인의 업무를 위하여 운전하는 경우만 보상하는 자동차보험에 가입한 경우에 한해 업무용승용차 관련비용에 업무사용비율을 곱한 금액을 손금으로 인정한다고 규정되어 있으며,

같은 조 제5항 및 제6항에 따르면 업무사용비율은 기획재정부령으로 정하는 운행기록 등¹⁾에 따라 확인되는 총 주행거리 중 업무용 사용거리가 차지하는 비율로 하며, 이를 적용받으려는 내국법인은 업무용승용차별로 운행기록 등을 작성·비치하여야 하며, 납세지 관할 세무서장이 요구할 경우 이를 즉시 제출하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다.

또한 「법인세법」에 따라 제정된 국세청고시 제2016-12호(업무용승용차 운행기록 방법에 관한 고시, 2016.04.01.) 제2조(운행기록 방법 및 서식)에 따르면, 업무용승용차 운행기록 방법은 별지 서식 「업무용승용차 운행기록부」를 작성하는 것으로 하되, 별지 서식상의 차종, 자동차등록번호, 사용일자, 사용자, 운행내역이 포함된 별도의 서식으로 작성할 수 있다.라고 명시되어 있습니다.

이와 관련하여 우리 공단은 2016.03.30. 소속기구 차량관리에 유의하고 국세청 고시에 따른 차량운행일지(운행기록부)를 작성하도록 문서(◇◇◇◇-854,업무용승용차 관련 비용 인정기준 강화내용 시달)를 시행하면서, 지침에 포함된 양식은 추후 개정

¹⁾ 법인세법 시행규칙 제27조 2(업무용승용차 관련비용 등의 손금불산입 특례) 제2항: 영 제50조의2제5항에서 "기획재정부령으로 정하는 운행기록 등"이란 국세청장이 기획재정부장관과 협의하여 고시하는 운행기록 방법을 말한다.

하겠다고 명시하였습니다.

따라서 공단에서는 본사 및 각 소속기관에서 관련 법령에 따라 업무용 자동차 보험에 가입하고 차량운행일지를 기준에 맞게 작성하여 법인세법에 따른 손금 산입을 받을 수 있도록 차량 관리 지침에 관련 내용을 명시하고, 운행일지 양식을 개정하여 업무에 혼선이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

그런데 2017년 규정관리 특정감사 시 관련 지침 개정 현황을 확인한 결과, 2016.03.30. 「차량 운영 및 차량보조비 지급 지침」의 <별지 제 1호 서식> 차량운행일지를 국세청 기준에 맞게 추후 개정하겠다고 하였으나, 감사일 현재까지 차량운행일지 서식이 개정되어 있지 않으며, 업무용 자동차 보험 가입에 관한 사항도 명시되어 있지 않은 사실이 있습니다.

나. 차량용 블랙박스 장착에 관한 사항

우리 공단 본사 및 각 소속기관에서는 업무 상 이동·출장, 가정간호 서비스, 요양원의 주간보호센터 어르신 송영 등 각종 업무 시 편의를 위하여 업무용 차량을 운행하고 있습니다.

업무용 차량에는 불의의 사고 발생 시 원활한 사고 대처 및 증거 부족으로 인한 임직원의 무고한 피해 방지, 공단 소유 자산의 보호, 개인적 사용 방지 등을 위해 차량용 블랙박스 설치가 반드시 필요합니다.

따라서 ◇◇◇◇부에서는 업무용 차량에 반드시 블랙박스를 장착하도록 관련 지침에 명시하여 사고가 발생할 경우 신속하고 원활하게 대처할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 2017년 규정관리 특정감사 시 관련 지침을 확인한 결과 차량용 블랙박스 설치에 관한 내용이 명시되어 있지 않고 일부 소속기관에서 블랙박스를 설치하지 않은 채로 차량을 운행하고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□이사는

- '가'항과 관련하여, 「차량 운영 및 차량보조비 지급 지침」에 업무용 자동차 보험 가입에 관한 사항을 명시하고, 운행일지 서식을 국세청 기준에 맞게 개정하시기 바랍니다.(개선)
- '나'항과 관련하여, 「차량 운영 및 차량보조비 지급 지침」에 업무용 차량의 블랙박스 장착을 명시하시기 바랍니다.(개선)